

0009713-82.2010.8.26.0152

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Comarca: Cotia

Foro: Foro de Cotia

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cotia

Foro de Cotia

Vara Criminal

Rua Topázio, 585, Cotia-SP - cep 06717-235

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0009713-82.2010.8.26.0152 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009713-82.2010.8.26.0152

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito Policial -

5106/2010 - Delegacia de Polícia de Cotia, 5106/2010 - Delegacia de Polícia de

Cotia, 690/2010 - Delegacia de Polícia de Cotia, 378/2010 - Delegacia de Polícia de Cotia

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIVALDO ALVES SOUZA FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR

Vistos.

VIVALDO ALVES SOUZA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime descrito no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 146, §1º c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Código, conforme fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 02/03 e 147/149).

Oferecida a denúncia (fls. 42 e 147), esta foi recebida (fls. 164/165) e o requerido foi citado.

Após defesa escrita (fls. 169/170), o recebimento da denúncia foi ratificado.

Durante a instrução foram inquirida testemunha e interrogado o acusado.

Encerrada a instrução criminal, manifestaram-se as partes, em alegações finais escritas, tendo o Ministério Público pugnado pela declaração da prescrição respeitante ao crime de constrangimento ilegal e o acolhimento da pretensão acusatória quanto à infração de porte de arma de fogo (fls. 411/417), ao passo que a defesa técnica requereu o reconhecimento da prescrição quanto ao primeiro crime e a absolvição quanto ao segundo (fls. 421/427).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A preliminar de mérito da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 146, §1º c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, deve ser acolhida, uma vez que, desde a data do recebimento do aditamento da denúncia, que ocorreu em 28/08/2015, transcorreram mais de 06 anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Assim, considerando que a pena prevista ao crime referido é de 03 meses a 02 anos de reclusão e a imputação é na modalidade tentada, de sorte que acarretará a diminuição da reprimenda, a pena não há de ser aplicada acima de 02 anos.

Portanto, de rigor o acolhimento da prescrição da pretensão, nos termos em que requerido pelo Ministério Público nos seus memoriais.

Não há outra preliminar a ser apreciada.

E, no mérito, quanto ao crime remanescente, a ação penal deve ser julgada PROCEDENTE, isso porque, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado nos autos que o acusado, de fato, praticou o delito que lhe é imputado.

A materialidade da infração penal, bem como sua autoria, quanto ao réu, são indúvidas, eis que comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/16), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17), pelo relatório final (fls. 38/39), pelo laudo pericial (fls. 58/60) realizado sobre a arma de fogo e cartucho apreendidos - o qual apontou se tratar de um revólver de calibre nominal .38, em perfeito estado de funcionalidade -, bem como pela prova oral nos autos produzida.

Com efeito, a testemunha Paulo Lamarte Pereira Alexandria, então apontado como vítima do crime de constrangimento ilegal, disse em juízo que o réu foi até sua residência juntamente com um terceiro indivíduo e o chamou no portão. Quando saiu foi surpreendido, pois o acusado portava uma arma de fogo.

Relatou que o réu colocou a arma na sua cabeça e exigiu que devolvesse uma bateria que supostamente teria furtado. Nesse momento entrou em luta corporal com o requerido, ocasionando, inclusive, disparos de arma de fogo. Em seguida, conseguiu pegar a arma de fogo da posse do acusado.

A testemunha Rafael Marcos Batista, quando ouvido em juízo, disse que não tem conhecimento se o réu tinha arma de fogo. No dia dos fatos o acusado e a testemunha Paulo se desentenderam e entraram em luta corporal. Durante a refrega Paulo efetuou três disparos de arma de fogo, que foi apreendida.

O policial militar Fabrício Paiva Correa, quando inquirido em juízo, não se recordou dos fatos.

O militar Rafael Henrique Franco, por sua vez, disse em juízo que foram acionados em razão de briga entre populares. Quando chegaram no local se depararam com três pessoas, ocasião em que Paulo entregou a arma de fogo que portava e informou que o acusado tinha ido até a sua residência com a arma apreendida para cobrá-lo, ocasião em que conseguiu desarma-lo.

Asseverou que o réu confirmou ser proprietário da arma de fogo e que a numeração do objeto estava suprimida.

E a fala do policial, contra quem nada se levantou, foi harmônica e isenta de contradição, se cotejada com os depoimentos prestados, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, o que até se justificaria considerando o número de ocorrências que atendem os agentes da lei, merecendo pleno crédito.

Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras. Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.

Nesse sentido:

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes” (AgRg no HC 706.153/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

“De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016” (AgRg no HC 695.991/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021)

“o Estado tem seus agentes concursados legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no caso em tela. Demais disso, as falas destes profissionais, que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, possuem fé pública, sendo seus depoimentos dignos de crédito e plena validade” (TJSP; Apelação Criminal 1500867-65.2021.8.26.0168; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 21/10/2021; Data de Registro: 21/10/2021)

“No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica aos Guardas Municipais” TJSP; Apelação Criminal 1501314-54.2020.8.26.0567; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/07/2021; Data de Registro: 23/07/2021

O réu, quando interrogado em juízo, preferiu permanecer em silêncio.

Pois bem.

Sobre o crime em tela, salienta-se que “O tipo penal de porte ou posse ilegal de arma de fogo, seja de uso permitido ou restrito, é classificado como de mera conduta e de perigo abstrato, que tem como objetividade jurídica a incolumidade pública. Relevante é a manutenção do nível de segurança pública que, no caso, foi rebaixado. Portanto, a simples prática da conduta acarreta presunção absoluta (iuris et de iure) de perigo ao bem jurídico, não se exigindo, para a sua consumação, a efetiva comprovação de qualquer situação efetiva”.

No particular, o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, calibre .38, com numeração suprimida. Além disso, o armamento estava em perfeito estado de funcionalidade e apresentava vestígios de disparo recente, tudo conforme atesta o laudo pericial de fls. 58/60.

E a conduta do réu, portar arma de fogo com a numeração suprimida, configura o crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na medida em que o tipo incriminador não faz distinção entre o fato de a arma ser de uso permitido, restrito ou proibido.

Com efeito, basta que o armamento esteja com a numeração suprimida para a subsunção ao delito acima referido, conforme remansosa jurisprudência do TJSP e do STJ.

Sobre o tema, já decidiu o Tribunal Bandeirante:

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Apelo do réu – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Acusado flagrado em poder de revólver com numeração raspada – Circunstâncias da prisão em flagrante confirmadas pelos relatos dos milicianos – Laudo pericial que atestou a potencialidade lesiva do artefato – Condenação de rigor – Pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 rechaçado – O porte de arma de fogo com numeração suprimida adequa-se ao crime do artigo 16, parágrafo único, IV, da citada Lei especial, sendo indiferente tratar-se de artefato de uso permitido, restrito ou proibido – Precedentes do STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – Apelo do Ministério Público – Aumento da pena-base – Inviabilidade – Ausência de circunstâncias desfavoráveis superiores à própria gravidade do crime – Acusado que, ademais, é primário – Mantido o regime aberto, bem como a substituição da pena carcerária por restritivas de direitos. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 0019446-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 15/06/2016)

Apelação - Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida (artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) – Sentença condenatória - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Pretensão à desclassificação do delito para o tipo penal previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – Inadmissibilidade - A conduta de possuir arma de fogo com numeração suprimida se enquadra ao tipo penal previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 – Manutenção da dosimetria da pena e regime aplicado – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Criminal 0080789-06.2018.8.26.0050; Relator (a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda -

21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019)

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03) - Aplicação do princípio da especialidade - Afastamento desse delito e incidência da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Réu confesso - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada e majorada - Incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e afastamento da benesse prevista no § 4º, do artigo 33 da mesma Lei - Necessidade - Regime inicial fechado adequado à espécie - Recursos parcialmente providos.

(TJSP; Apelação Criminal 0006519-38.2017.8.26.0408; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ourinhos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Em que pesem as alegações da defesa técnica, a prova oral é indubitável no sentido de que o acusado portava a arma de fogo apreendida e que ele foi desarmado pela testemunha inquirida.

Assim, diante de elementos de convicção e das provas obtidas durante a instrução, não restam dúvidas de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito na exordial acusatória, sendo a condenação do acusado nestes termos medida criteriosa que se impõe, já que ausentes circunstâncias que exclua o crime ou o isente de pena.

Isso posto e considerando o mais do que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, via de consequência,

a) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado VIVALDO ALVES SOUZA FILHO, qualificado nos autos, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, inciso V, em relação ao crime previsto no artigo 146, §1º, todos do Código Penal.

b) condeno VIVALDO ALVES SOUZA FILHO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Apurada a responsabilidade penal, atento às regras de fixação de penas estampadas nos artigos 59 e 60, do Código Penal, passo a dosar a pena de condenação, quanto ao réu.

Não há nenhuma circunstância a ser sopesada nas duas primeiras fases de fixação da pena, motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal.

E, na terceira fase, não verifico a existência de nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena.

Portanto, chego à pena total e definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei.

O regime inicial do cumprimento de pena para o crime é o ABERTO, segundo a regra do artigo 33, §2º, alínea "c" do CP.

A pena privativa de liberdade fica substituída por duas restritivas de direito, consistentes, a primeira, na prestação pecuniária em favor de Entidade beneficente, no importe de 01 (um) salário mínimo, nos termos do art. 45, § 1º, do CP, e, a segunda, na pena de multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, ao valor unitário de um

salário mínimo vigente ao tempo dos fatos , uma vez estando atendidos os requisitos previstos no art. 44, incs. I, II e III, do mesmo diploma.

Anoto que não é o caso de aplicar a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade porque é de conhecimento do juízo que o Município não ostenta mais condições de incorporar referida pena, ante a grande quantidade de indivíduos que atualmente têm cumprido referida pena restritiva de direito.

Desde já, fica o réu advertido de que o descumprimento da pena restritiva de direito reportada acima acarretará a sua conversão em pena privativa de liberdade (art. 44, parágrafo 4º, CP).

Prejudicada, pois, a análise do cabimento da suspensão condicional da pena, reportada pelo art. 77 do CP.

Ademais, impossível, a fixação de valor mínimo a ser ressarcido pelo réu à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque a instrução não tratou sobre o tema e porque não há pedido a isso respeitante na denúncia.

Certificado o trânsito em julgado, expeçam-se guias de recolhimento definitiva (art. 674 do CPP), lancem o seu nome no rol dos culpados (art. 393, inc. II do CPP) e oficie-se à Justiça para que suspendam seus direitos políticos enquanto perdurarem os efeitos da condenação criminal (art. 15, inc. III da CF/88). Decreto o perdimento do valor recolhido a título de fiança, se o caso. Aguarde-se o trânsito em julgado da sentença para revertê-lo em favor da FUNPEN, descontados o valor de multa e custas processuais.

Havendo defensor nomeado, fixo honorários no máximo da tabela, expedindo-se certidões.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nome no rol, oportunamente.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Cotia, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA